SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN:

„Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2”

Nr ref: 269/PN/ZP/TLLZP/23

Warszawa 2024

I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Polskie Porty Lotnicze S.A
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, Polska

Adres do korespondencji:

Polskie Porty Lotnicze S.A.
Zespół Zamówień Publicznych
ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa

Adres strony internetowej:

Platforma PortalSmartPZP (dalej „Platforma" lub „System") https://portal.smartpzp.pl/ppl/
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest przez Zamawiającego numerem referencyjnym: **269/PN/ZP/TLLZP/23** Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na powyższe oznaczenie.
Na Platformie będą udostępniane m.in. zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są: Włodzimierz Sieniło (e-mail. w.sienilo@ppl.pl) oraz Magdalena Skawińska (e-mail. m.skawinska@ppl.pl)

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej „Ustawą", w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 378 Ustawy.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – tj. za pośrednictwem Platformy SmartPZP.
Zgodnie z art. 139 Ustawy, Zamawiający przewiduje najpierw dokonanie badania i oceny ofert, a następnie dokonanie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest **wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   30132300-6 (urządzenia sortujące)
   50750000-7 (Usługi w zakresie konserwacji wind)
   50712000-9 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budowlanych).
4. Główne miejsce realizacji dostawy: Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie.
5. Zamawiający nie przewiduje podziału zamówienia na części.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2b) Ustawy.
9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
10. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy.

11. Zamawiający informuje, że Zamawiający przewiduje dla zainteresowanych Wykonawców odbycie wizji lokalnej.
    Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej w dniu **12.01.2024** o godzinie **10:00**. Wykonawcy chcący uczestniczyć w wizji w wyznaczonym terminie zobowiązani są, do dnia **10.01.2024** do godziny **11:00** na adres m.skawinska@ppl.pl przesłać:
    - dane osób (nie więcej niż 2 osoby), które będą uczestniczyły w wizji lokalnej wraz z informacją o dacie urodzenia, numerze dowodu osobistego/paszportu, numerze PESEL, numerze telefonu i adresu e-mail do osoby kontaktowej, w sprawach organizacyjnych związanych z wizją lokalną.
    Zamawiający informuje, iż podczas wizji lokalnej nie będzie odpowiadał na pytania odnośnie treści SWZ.
12. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 136 Ustawy.

IV. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z wyłączeniem okresu świadczenia Gwarancji Jakości w terminie 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
   1) nie podlegają wykluczeniu;
   2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
      a) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym** – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
      b) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów** – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
      c) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej** – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
      d) **zdolności technicznej lub zawodowej, tj.** wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie obejmujące wymianę sorterów automatycznych tackowych, o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. netto.

UWAGA: W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawców występujących wspólnie np. konsorcjum, powyższy warunek powinien zostać spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą wartość zamówienia w innych walutach niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu składania ofert. W przypadku braku publikacji kursu walut NBP obowiązujących w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony przed tym dniem.

2. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
   1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
   - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
   - sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
   - czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

VI. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) - 6) Ustawy oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, jak i art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.)
2. Zamawiający przewiduje badanie, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.). Zamawiający żąda przedstawienia oświadczenia, w tym zakresie dotyczącego tego podwykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) Ustawy.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu na postawie art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
   1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
   2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
   3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
      a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
      b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5. Zamawiający ocenia czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.

1. Wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione Formularzem „Oferta" (wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:
   a) Aktualny na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. JEDZ należy wypełnić w zakresie Części I, Część II, Część III sekcja: „D"*(w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego),* Część IV sekcja „α" oraz Część VI. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu www.uzp.gov.pl w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia /elektroniczne narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD (link do narzędzia: https://espd.uzp.gov.pl/).
   Wykonawca przygotowuje, formularz JEDZ zgodnie z instrukcją „elektroniczne narzędzia do wypełniania JEDZ/ESPD. Formularz JEDZ musi zostać podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione.
   b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty (oryginał podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez mocodawcę lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione lub notariusza, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.
   c) W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez mocodawcę lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
   d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, stosownie do dyspozycji art. 118 ust. 3 Ustawy (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ) – o ile dotyczy. Jeżeli zobowiązanie jest składane w oryginale to musi zostać podpisane za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy.

e) Dowód wniesienia wadium. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – Wykonawca załączył skan dokumentu potwierdzający dokonanie przelewu wadium do oferty.
f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ)
g) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie – formularz oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt. 2.1 i 2.2 poniżej. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Dopuszcza się posłużenie się przez Wykonawcę kopiami dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w Ustawie wraz z przepisami wykonawczymi.
   2.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
      a) Wykazu dostaw oraz dowodów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdz. V ust. 1 pkt 2) lit. d) SWZ, poprzez należyte wykonanie dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wskazanych w wykazie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy były wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
   2.2 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
      a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
      b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
      c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
      d) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
      e) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

f) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Ustawy, tj. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

g) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
   a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
   b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
   c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
   d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
   e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2919r. poz. 1170),
   f) art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
   a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) oraz 4) Ustawy.
   b) zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Pracy, Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej „Rozporządzenie dokumentowe"), zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia dokumentowego lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia dokumentowego składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a) , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem, zaś dokumenty, o których mowa w 3 lit. b) nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w ust. 2 powyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienie ust. 4 powyżej stosuje się.
6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu trzeciego, a także dokumenty tego podmiotu, o których mowa w ust. 2.2. lit. a) – g) SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ powinien być opatrzony przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości **400 000,00** zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych)
2. Wadium może być wnoszone zgodnie z art. 97 ust. 7 Ustawy w:
   1) Pieniądzu;
   2) Gwarancjach bankowych;
   3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
   4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572) Dokumenty wymienione w pkt. 2.2- 2.4 powyżej muszą być złożone w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę (np. bank, ubezpieczyciel) i złożone wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:
   Bank Pekao S.A. nr rachunku: 55 1240 6003 1111 0000 4941 3807 z adnotacją:
   Wadium w postępowaniu nr **269/PN/ZP/TLLZP/23** o udzielenie zamówienia publicznego pn:
   „Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2".
   W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty dokument wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem

4. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona.
5. Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 98 Ustawy.
6. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, musi obejmować nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczyciela do bezwarunkowej wypłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy, tj. umożliwiać zatrzymanie wadium przez Zamawiającego wraz z odsetkami, w powyższych przypadkach.

IX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SWZ, dokonywane będą w PLN.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o pozytywnym przyjęciu oferty przez System.
5. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto". Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.
6. Konto Wykonawcy tworzone jest tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już istniejące konto.
7. Po zalogowaniu się i przejściu do konkretnego postępowania Wykonawca składa ofertę w zakładce „Oferty", gdzie po kliknięciu przycisku „Złóż ofertę" można wypełnić szczegóły oferty, oraz załączyć załączniki opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowa instrukcja składania oferty znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
8. Wykonawca załączając plik oznacza, czy jest on jawny oraz czy zawiera dane osobowe.
9. W przypadku oznaczenia pliku jako niejawny Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokument zawierający uzasadnienie objęcia pliku tajemnica przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami Ustawy.
10. W celu zminimalizowania ryzyka wycieku danych osobowych w przypadku załączenia przez Wykonawcę pliku zawierającego dane osobowe zaleca się dołączenie drugiego pliku zanonimizowanego (z zakrytymi danymi osobowymi).
11. Zakończenie składania oferty następuje poprzez użycie przycisku „Podpisz". W oknie podsumowania wykonawca otrzyma plik zawierający podsumowanie wprowadzonych danych, który może zapisać lub wydrukować (zalecane), a następnie wyśle ofertę zatwierdzając czynność złożeniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego przez uprawnioną osobę. Po zakończeniu czynności wysłania oferty, zalogowany Wykonawca będzie miał możliwość pobrania potwierdzenia wysłania oferty zawierającej numer oferty (przyznawany losowo). Potwierdzenie nie zawiera danych wrażliwych, które Wykonawca wprowadza w zakładce „Szczegóły oferty".

12. Zgodnie z przepisem art. 64 Ustawy System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.
    Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
    Zamawiający będzie weryfikował podpis elektroniczny z zastosowaniem następujących narzędzi: Szafir 2.0, program proCertum SmartSingn i narzędzia dostępnego pod linkiem https:weryfikacjapodpisu.pl
    Jeżeli żaden z wymienionych narzędzi nie zweryfikuje pozytywnie złożonego podpisu, wówczas Zamawiający uzna, że dokument nie został poprawnie podpisany.
    Ważne zalecenie! W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
    1) dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
    2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.
    Dokumenty składane wraz z ofertą:
13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
14. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:
    15.1 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
    15.2 przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
    15.3 innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt. 15.2, może dokonać również notariusz.

17. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
18. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość ustawienia/zaznaczenia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na Wykonawcy.
    Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, pod rygorem możliwości ich odtajnienia.
    W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.
19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
20. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.
21. Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty – z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu, wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki „Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku „Wycofaj ofertę".
    Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
22. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy" doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
    Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców.
    Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
    Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
    Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

XI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy SmartPZP.
2. **Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia Oferty wraz z załącznikami oraz wszystkich innych dokumentów niż poprzez Platformę.** W szczególności Zamawiający nie dopuszcza złożenia JEDZ i Oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek taki (pytanie do treści SWZ) Wykonawca składa za pośrednictwem Platformy, w zakładce „Pytania do postępowania". Czynność ta nie wymaga logowania się na Platformie. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 14 dni przed upływem terminu składania ofert Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
4. W przypadku wszelkich rozbieżności pomiędzy treścią SWZ lub treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestruje się na Platformie. Logując się akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie podczas rejestracji oraz uznaje je za wiążące.
6. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, podmiot (lider) składając ofertę zaznacza checkbox □ przy polu oznaczonym „Wykonawcy występujący wspólnie", a następnie wypełnia dane dotyczące pozostałych podmiotów.
7. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Dz.U.2020.2452 z dnia 2020.12.31 (dalej jako „Rozporządzenie o elektronizacji") określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne dla Wykonawcy umożliwiające pracę na Platformie tj.:
   a) przeglądarka internetowa Internet Explorer 11, Chrome ver. 45 I późniejsze, Firefox ver. 46 i późniejsze lub Opera w ver. 37 i późniejsze,
   b) zainstalowanie środowisko Java w ver. Min. 1.8 (jre).
8. Zamawiający, zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia o elektronizacji określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 75 MB w formatach: pdf.
9. Zamawiający, zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia o elektronizacji określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otwarcia pliku istnieje dopiero po upływie terminu składania ofert.
10. Zamawiający zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia o elektronizacji informuje, że Platforma Portal SmartPZP jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania potwierdzenia złożenia dokumentów. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
11. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę wczytania do Platformy.

12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy przesłać za pomocą Platformy Portal SmartPZP w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia	**05.02.2024 r.**	**do godz.**	**10:00**

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina złożenia ofert na Platformie SmartPZP.
3. Otwarcie ofert nastąpi w terminie:

w dniu	**05.02.2024 r.**	**o godz.**	**10:00**

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający poda na Platformie SmartPZP informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Informacje z otwarcia, o których mowa w art. 222 ust. 5 Ustawy zostaną niezwłocznie po otwarciu ofert zamieszczone na Platformie SmartPZP.

XIII. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez **90** dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa w dniu **29.04.2024 r.**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zwraca się tylko raz, przed upływem terminu związania ofertą do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu „Oferta" sporządzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, wysokości wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki stosownie do treści art. 223 ust. 2 Ustawy i zawiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację przedmiotowego zamówienia zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
4. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równie 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (patrz. Formularz „Oferta" pkt 1). Brak informacji oznaczać będzie, iż wybór nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:

***„Cena brutto"* – waga kryterium – 82%**

***„Termin gwarancji*" - waga kryterium – 18%**

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

1) Kryterium „Cena" (C)

Kryterium „**Cena**" zostanie zastosowane wobec podanego w ofercie całkowitego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:

C = (Cn : Cb) x 82 = ... pkt

gdzie: Cn – Cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,
Cb – Cena brutto oferty badanej.

2) Kryterium „Termin gwarancji" (TG)

Kryterium „**Termin gwarancji**" zostanie zastosowane wobec podanego w ofercie terminu gwarancji obejmującego cały przedmiot zamówienia. Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Zadeklarowany w ofercie termin gwarancji	Liczba punktów
1.	24 miesiące	0
2.	36 miesięcy	6
3.	48 miesięcy	12
4.	60 miesięcy	18

UWAGA:

1) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, albo nie podania żadnej wartości oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy.
2) W przypadku zaoferowania innej liczby miesięcy niż wskazane w powyższej tabeli Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą długości gwarancji określonej w tabeli (np. 59 miesięcy = 12 pkt)
3) W przypadku zadeklarowania terminu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny 60 miesięczny termin gwarancji.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów oceny ofert.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej zgodnie z art. 227 ust. 1 Ustawy

2. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej na zasadach określonych w art. 227 – 238 Ustawy. Aukcja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Platformy SmartPZP.
3. Aukcja jest jednoetapowa.
4. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu w postępowaniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane do Wykonawców za pośrednictwem Platformy. Tylko zaproszeni Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji.
5. Szczegółowe informacje dot. zasad udziału i przebiegu aukcji dostępne są w Instrukcja obsługi aukcji w Portalu e-Usług SmartPZP na stronie https://portal.smartpzp.pl/ppl/elearning
6. Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji:
   Cena – 100% (kryterium podlegające aukcji).
   a uzyskane ilości punktów zostaną podane dla wszystkich wykonawców w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej.
   Formuła matematyczna, która zostanie wykorzystana w aukcji elektronicznej do automatycznego tworzenia kolejnych klasyfikacji na podstawie przedstawionych nowych cen została określona w Rozdziale 15 ust 2 SWZ.
   Ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie.
7. Informacje, które zostaną udostępnione Wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej, oraz termin ich udostępniania:
   Złożone przez Wykonawców oferty zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. Jest to oferta wyjściowa, która może zostać „poprawiona" przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych postąpień. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w SWZ.
   Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
8. Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej licytacji dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od oferty poprzednio złożonej przez danego Wykonawcę (nie oferty najniższej w aukcji). Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej.
   a) Kryterium stosowane w toku aukcji elektronicznej: cena oferty brutto. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie, po poprawieniu ewentualnych omyłek rachunkowych.
   b) Minimalna wysokość postąpienia wynosi **10 000,00 zł.** (słownie: **dziesięć tysięcy złotych**).
9. Informacje dotyczące parametrów wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń zostały określone w pkt. 11 ust. 7 SWZ oraz w Instrukcja obsługi aukcji elektronicznej w Portalu e-Usług SmartPZP dostępnej na stronie internetowej https://portal.smartpzp.pl/ppl/elearning.
10. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
11. Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria oceny ofert wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i dokumentach zamówienia, z uwzględnieniem wyników aukcji elektronicznej.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zamawiający zaleca aby umowa taka określała strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia).
3. Postanowienia zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy nie podlegają negocjacjom.
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy.
5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy, której Projektowane Postanowienia stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.
6. Do Projektowanych Postanowień Umowy, zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie postępowania, wynikające z przedstawionej przez niego oferty oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w SWZ.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości **5 % wynagrodzenia brutto**.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
   a) pieniądzu;
   b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
   c) gwarancjach bankowych;
   d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
   e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020. 299 ze zm.).
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 450 ust. 2 Ustawy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać przelewu na rachunek Zamawiającego w Banku Pekao S.A. nr 36 1240 6003 1111 0000 4945 8866. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 Ustawy.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie, innej niż pieniądz, Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał dokumentu potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b) - e) w postaci dokumentu elektronicznego.

7. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji – gwarancja ma być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści projektu ww. dokumentu.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie i na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

XIX. Treść zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik nr 3 do SWZ.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX Ustawy.

XXI. Informacje związane z ochroną danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
   - Administratorem danych osobowych Wykonawcy są Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1 (dalej: PPL S.A.). Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@ppl.pl, telefonicznie: 48 (22) 650 11 11 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
   - W PPL S.A. wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: IODO@ppl.pl, telefonicznie: 48 (22) 650 30 47 lub pisemnie na adres: Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, (00-906) Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych".
   - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, opisanego w SWZ, prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego.
   - Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
     1) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PPL S.A., w tym m. in.: obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Usług, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, świadczącym usługi archiwizacyjne, serwisowe;
     2) podmiotom świadczącym usługi na rzecz PPL S.A., w tym firmom kurierskim i pocztowym (w związku z koniecznością dokonania zawiadomień), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom PPL S.A. (w związku ze świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z zamówienia);

   przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PPL S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej, jak również osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy.
   - Dane osobowe przetwarzane będą, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
   - Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania (poprawienia) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, do ich przenoszenia oraz prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na PPL S.A. obowiązek prawny. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Wykonawca ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
- Dane osobowe Wykonawcy nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązki informacyjne w imieniu Zamawiającego przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, których dane osobowe przetwarza i przekazuje Zamawiającemu dla celów ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu wykonanie tych obowiązków.

XXII. Wykaz załączników – Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

1. Załącznik nr 1 – Wzór Formularza „Oferta”
2. Załącznik nr 1a – Szczegółowy Formularz Cenowy.
3. Załącznik nr 2 – Wzór zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia,
4. Załącznik nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy
5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie z art. 117 ust 4 Pzp
6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ „OFERTA"

NAZWA WYKONAWCY *(w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców)*

ADRES WYKONAWCY:

Numer KRS:

NIP, REGON

TELEFON, FAKS, E-MAIL

Polskie Porty Lotnicze S.A.
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr **269/PN/ZP/TLLZP/23** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oferujemy realizację przedmiotu zamówienia pn.

„Wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2"

1. za cenę netto **.....** zł., tj. brutto ..... zł w tym:
   a) **Etapu I** kwotę **..... PLN** (słownie: ..... zł.) stanowiącą 5% Ceny netto Umowy określonej w pkt. 1 powyżej;

   b) **Etapu II** kwotę **..... PLN** (słownie: ..... zł.) stanowiącą 45% Ceny netto Umowy określonej w pkt. 1 powyżej;

   c) **Etapu III** kwotę **..... PLN** (słownie: ..... zł.) stanowiącą 25% Ceny netto Umowy określonej w pkt. 1 powyżej;

   d) **Etapu IV** kwotę **..... PLN** (słownie: ..... zł.) stanowiącą 25% Ceny netto Umowy określonej w pkt. 1 powyżej;
2. Oświadczamy, że oferujemy termin gwarancji wynoszący: **24/36/48/60*** miesięcy,
3. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w rozdziale IV SWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całą SWZ, a w szczególności z Projektowanymi Postanowieniami Umowy (Załącznik nr 3 do SWZ). Nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte.
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami tj. bez udziału podwykonawców / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie** (Jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców): .....
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni.
7. Wadium w wysokości: ..... PLN (słownie złotych: .....) zostało wniesione w dniu ..... W formie: ..... Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek o numerze: ..... prowadzonym w banku.....
8. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się zawrzeć umowę, uwzględniając Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od …… do …… oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane[1].
10. Adres Wykonawcy do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) .....
11. Informujemy, że jesteśmy zarejestrowani w rejestrze dostępnym pod adresem: www……. pod numerem……[2]
12. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem – imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) ……
13. Do oferty załączono następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część i stanowią podstawę do badania i oceny złożonej oferty:
    1) .....
    2) .....
    3) .....
    4) .....

_____ _____

miejscowość, data *podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

** niepotrzebne skreślić*

***niepotrzebne skreślić*

1 Należy, zgodnie z art. 18 ust 3 Ustawy wykazać, iż informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2 Wykonawca powinien w tym miejscu podać adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy oraz numer, pod którym Wykonawca widnieje w rejestrze, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowy Formularz Cenowy

Lp.	Nazwy elementów wartość	Wartość netto w PLN	Uwagi
1.	Wartość Urządzeń		
2.	Wartość robocizny		
3.	Wartość niezbędnych modyfikacji istniejących przenośników systemu BHS (jeżeli taka modyfikacja będzie)		
4.	Wartość prac związanych z modyfikacją systemu sterowania i zasilania		
5.	Wartość robót związanych z modyfikacją oprogramowania PLC		
6.	Wartość robót związanych z modyfikacją systemu SCADA		
7.	Koszt wykonania dokumentacji		
	RAZEM (netto)		

Załącznik nr 2 do SWZ

……
(pieczęć/nazwa podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby)

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów

Oświadczam(y), że na podstawie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) zobowiązujemy się, iż do realizacji zamówienia publicznego na „**Wymianę sorterów tackowych TTS1 i TTS2"** oddamy do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby tj. zdolności techniczne i zawodowe na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia.

Jeśli udostępnione zostanie doświadczenie lub wiedza wykonawca winien dodatkowo określić:

1) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego (wskazać czego dotyczy) ……
2) Sposób i okres udostępniania Wykonawcy zasobów i wykorzystania przeze niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4) Zasady na jakich będzie polegało uczestnictwo innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia (tj. w jakiej formie zostanie nawiązana współpraca) …….

Dodatkowe informacje …….

<u>Uwaga:</u>

W sytuacji gdy przedmiotem zamówienia są usługi lub roboty budowlane, a udostępnia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udostępniającym, które nie mogą być przedmiotem samodzielnego obrotu i które nie mogą być udostępnione bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (np. doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia doświadczenia lub wiedzy, forma współpracy winna uwzględniać specyfikę prac, które będą przedmiotem współpracy.

…… dn. ……
(miejscowość, data)

……
(podpis osoby upoważnionej ze strony podmiotu udostępniającego)

Załącznik nr 3 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Umowa nr PL/000(-)/TLLZ

zawarta w Warszawie, w dniu …… roku, dalej „**Umowa**", pomiędzy:

Polskie Porty Lotnicze Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001025154, kapitał zakładowy w wysokości 3.490.899.500,00 zł w całości wpłacony, NIP: 5250000239, REGON: 000126652, którą reprezentuje

1. ..... - .....

2. ..... - .....

zwaną dalej **„Zamawiającym",**
a
(-) którą reprezentuje:

1. (-)

zwaną dalej „**Wykonawcą"**

zwanymi dalej łącznie „Stronami".

DEFINICJE

W Umowie poniższe określenia będą miały następujące znaczenie:
Czasy Reakcji - czas niezbędny na przystąpienie przez Wykonawcę do usunięcia wady liczony od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego;
Dni robocze – kolejne dni kalendarzowe z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;
Dokumentacja Wykonawcza - należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym projekt wykonawczy, o zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót instalacyjno - budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, których ogólny opis zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący **Załącznik nr 1**;
Dokumentacja Powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację techniczną wraz z projektami wykonawczymi oraz instrukcje obsługi Urządzeń, DTR urządzeń, dokumentacje dotyczące zastosowanych wyrobów (aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych, atesty, certyfikaty etc.), karty przekazania odpadów oraz Kartę Gwarancyjną;

Umowa – oznacza wszelkie warunki i postanowienia niniejszej Umowy i załączników, które stanowią integralną część niniejszej Umowy;
Przedmiot Umowy – wymiana sortowników tackowych TTS1 i TTS2 w Terminalu na Lotnisku Chopina w Warszawie;
Cena Umowy – oznacza całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy;
Gwarancja Jakości – oznacza gwarancję świadczoną przez Wykonawcę na warunkach opisanych w niniejszej Umowie przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Strony bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego;
Ramowy Harmonogram Rzeczowy (RHR) – dokument, który określa kluczowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy wraz z terminami realizacji etapów, uzgodniony przez Strony w sposób wskazany w Umowie, zgodnie z § 2 ust. 2 Umowy;
SCADA - (Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny do sterowania i nadzoru przebiegu procesu technologicznego sortowania i przepływu bagaży w systemie BHS. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.
System lub System BHS - oznacza kompletny system sortowania i przepływu bagaży w Terminalu Lotniska Chopina w Warszawie, wraz ze wszystkimi wymaganymi elementami sprzętowymi i softwareowymi niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania;
Testy Akceptacyjne – testy przeprowadzone podczas wdrożenia i uruchomienia sortowników tackowych TTS1 i TTS2 oraz modernizowanej linii TR2 w ramach Etapu IV w celu zweryfikowania prawidłowej pracy Systemu BHS na Lotnisku Chopina w Warszawie. Testy zostaną przeprowadzone wg dokumentacji testów przygotowanej przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach Projektu Wykonawczego, na którą składają się harmonogram, zakres i scenariusze;

Urządzenia – określone w Projekcie Wykonawczym sortery tackowe TTS1 i TTS2, przenośniki oraz inne elementy podlegające wymianie dostarczone w ramach realizacji Umowy wraz z niezbędnymi materiałami do ich prawidłowego funkcjonowania.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest zakup i wymiana 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 oraz indukcja sorterowa wraz z demontażem i utylizacją starych Urządzeń, montaż, podłączenie i integracja nowych sorterów z istniejącymi systemami PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC w Terminalu A na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz modernizacja linii TR2 dla której należy wykonać bezpośredni wrzut na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) stanowiącym **Załącznik nr 1** do Umowy oraz świadczenie usług Gwarancji Jakości, szczegółowo opisanych w § 5 Umowy.
2. W ramach Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do:
    1) Wykonania na rzecz Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej i Dokumentacji Powykonawczej branży: architektoniczno - konstrukcyjnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do przedmiotowych dokumentacji;
    2) Dostawy i wymiany niezbędnych Urządzeń związanych z wymianą sorterów tackowych TTS1 i TTS2
    3) Wykonania prac demontażowych istniejących Urządzeń sorterów tackowych wraz z ich utylizacją. Wykonawca zutylizuje istniejące Urządzenia sorterów tackowych, po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego;
    4) Wykonanie robót montażowo – instalacyjnych 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą;

5) Wykonanie robót montażowo – instalacyjnych w modernizowanej linii TR2 zgodnie z Dokumentacją Wykonawczą;
6) Integracja nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC oraz oprogramowania PLC. Wykonawca dokona modyfikacji przy zachowaniu pełnej integracji z istniejącą infrastrukturą;
7) Przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych prawidłowości działania sorterów tackowych TTS1 i TTS2
8) Uruchomienie sorterów tackowych TTS1 i TTS2 w ramach Systemu BHS, który stanowi zintegrowaną funkcjonalnie, mechanicznie i systemowo całość z pozostałymi elementami infrastruktury sortowni Terminala;
9) Modernizacja linii TR2 wraz z bezpośrednim wrzutem na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję.
10) Wykonanie innych świadczeń określonych w Umowie.
11) Świadczenia z tytułu Gwarancji Jakości.

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o fabrycznie nowe urządzenia, materiały i elementy powyżej dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania jakościowe, określone w Umowie.
4. Miejscem realizacji Umowy jest Terminal A Lotniska Chopina w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00–906 Warszawa.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały są dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Unii Europejskiej oraz posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej.
6. Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone elementy są wolne od wad zarówno fizycznych jak i prawnych oraz nie są obciążone prawem osób trzecich.
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje wszelkimi niezbędnymi informacjami oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a także dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi środkami gwarantującymi profesjonalną realizację niniejszej Umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem okresu świadczenia Gwarancji Jakości, w terminie 36 miesięcy od podpisania Umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy przekaże Zamawiającemu projekt Ramowego Harmonogramu Rzeczowego (RHR). Kierownik Projektu Zamawiającego uprawniony jest do wniesienia zmian i uwag do przedstawionego przez Wykonawcę projektu RHR w terminie 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. W przypadku wniesienia przez Kierownika Projektu Zamawiającego zmian i uwag do RHR, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia i przekazania Zamawiającemu poprawionego RHR, w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania uwag i zmian. Kierownik Projektu Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, wniesie dodatkowe zmiany i uwagi. Opisany powyżej niniejszego ustępu cykl uzgodnień będzie trwał do momentu zaakceptowania projektu RHR przez Zamawiającego. Brak wniesienia zmian lub uwag do RHR przez Zamawiającego, w terminach, o których mowa powyżej niniejszego ustępu, oznacza akceptację RHR przez Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do podpisania zaakceptowanego RHR są Kierownicy Projektu reprezentujący Strony Umowy. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawcę z jego winy z Zamawiającym RHR w terminie 20 dni od daty podpisania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) Umowy.
3. Przedmiot Umowy, określony w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przez Wykonawcę zrealizowany zgodnie z RHR, w następujących etapach:

1) **Etap I** (projektowy) – polegający na wykonaniu Projektu Wykonawczego i zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Dokumentacji;
2) **Etap II** (dostawy) – polegający na dostarczeniu Urządzeń do Systemu do Zamawiającego zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Urządzeń;
3) **Etap III** (montażowo - wdrożeniowy) – polegający na wykonaniu niezbędnych prac montażowo – instalacyjnych związanych z demontażem i utylizacją istniejących Urządzeń, montażu, podłączeniu sorterów tackowych TTS1 i TTS2, zgodnie z Projektem Wykonawczym i prac polegających na podłączeniu i integracji nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC zakończony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Etapu III;
4) **Etap IV** (montażowo - wdrożeniowy) – polegający na wykonaniu niezbędnych prac montażowo –instalacyjnych związanych z modernizacją linii TR2 w Terminalu A, zgodnie z Projektem Wykonawczym i prac polegających na wykonaniu bezpośredniego wrzutu na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję. Etap zostanie zakończony pozytywnym wykonaniem Testów Akceptacyjnych, których pozytywny wynik zostanie potwierdzony obustronnym podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego.

4. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Strony mogą, w toku wzajemnych uzgodnień, wprowadzić uzasadnione zmiany RHR (w szczególności ze względu na ewentualne kolizje terminów realizacji Przedmiotu Umowy z innymi zadaniami inwestycyjnymi prowadzonymi na terenie sortowni Terminala powodującymi ograniczenia przepustowości) pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie ze zmienionym RHR od chwili zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Powyższe uzasadnione zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
5. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy, z wyłączeniem okresu świadczenia Gwarancji Jakości, uważa się datę podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 6** do Umowy.
6. Za datę zakończenia świadczenia przez Wykonawcę Gwarancji Jakości uważa się datę podpisania bez uwag Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr 7** do Umowy.

§ 3
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena Umowy wynosi netto **…… PLN** (słownie: ……..złotych …/100), tj……brutto ……..PLN (słownie: ……..złotych …/100).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej w następujący sposób:
   1) po zakończeniu **Etapu I**, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Dokumentacji, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **…… PLN** netto (słownie: ……. złotych) stanowiącą 5% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
   2) po zakończeniu **Etapu II**, potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Urządzeń, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **…… PLN** netto (słownie: …… złotych) stanowiącą 45% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
   3) po zakończeniu Etapu **III** potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Etapu III, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **…… PLN** netto (słownie: ……. złotych), stanowiącą 25% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;
   4) po zakończeniu Etapu **IV** potwierdzonego podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę **…… PLN** netto (słownie: ……. złotych), stanowiącą 25% Ceny Umowy określonej w ust. 1 powyżej;

3. Cena Umowy netto jest stała i nie podlega żadnym zmianom przez Strony przez cały okres obowiązywania Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek innych kosztów w związku z realizacją Umowy. Do Ceny Umowy zostanie doliczony podatek od towarów i usług według obowiązujących przepisów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich wymaganych elementów i materiałów na własny koszt i ryzyko.
5. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy nastąpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez strony bez istotnych uwag Protokół Odbioru Etapu I, II oraz Protokołu Odbioru Końcowego.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego.
7. Strony ustalają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wymaganą należnością.
8. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do wystawiania faktur. Numer identyfikacyjny NIP: …… .
9. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) uprawnionym do przyjmowania faktur. Numer identyfikacyjny NIP: 525-000-02-39.
10. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, którego dotyczy dana faktura.
11. Rachunek rozliczeniowy wskazany na fakturze musi występować na tzw. białej liście podatników VAT. W przypadku, gdy rachunek rozliczeniowy nie będzie widniał na białej liście podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego rachunku. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie.
12. Terminem zrealizowania płatności będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapłaty stosując mechanizm podzielonej płatności (split payment).
14. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez Wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur oraz noty.
15. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych (faktury, faktury korygujące) oraz not wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF („**e-Faktury**") na adres e-mail Zamawiającego: ksiegowosc@ppl.pl.
16. Przesłanie przez Wykonawcę korespondencji dotyczącej e-Faktur na inny adres e-mail Zamawiającego niż wskazany w ust. 15 powyżej, będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.
17. W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności e-Faktur wysyłanych będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy: …… .
18. Przesłanie przez Zamawiającego korespondencji dotyczącej e-Faktur wysyłanych na inny adres email Wykonawcy niż wskazany w ust. 17 powyżej, będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Wykonawcy.
19. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania e-Faktur w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności tych dokumentów w terminach wymaganych ustawowo.
20. e-Faktury nie będą przesyłane w formie papierowej.

21. Za datę otrzymania e-Faktury przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu e-Faktury na jego serwer.
22. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie e-Faktur wystawianych przez Wykonawcę, Wykonawca zaprzestaje przesyłania e-Faktur drogą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.
23. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie elektronicznej i musi być wysłane z adresu e-mail Zamawiającego wskazanego w ust. 15 powyżej Umowy na adres e-mail Wykonawcy właściwy do otrzymywania korespondencji dotyczącej e-Faktur wskazany w ust. 17 powyżej Umowy.
24. Zamawiający oświadcza, że jest innym niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i posiada tzw. „dużego przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z poz. zm.).
25. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie otrzymuje dla własnej korzyści, w tym decyduje samodzielnie o jego przeznaczeniu i ponosi ryzyko związane z utratą całości wynagrodzenia lub jego części, nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym prawnie lub faktycznie do przekazania całości lub części wynagrodzenia innemu podmiotowi oraz prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju siedziby.
26. Wykonawca oświadcza, że jest innym niż mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu postanowień Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu i posiada tzw. „dużego przedsiębiorcy" w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z poz. zm.).[3]
27. Zapisy w pkt 3-26 powyżej obowiązują z zastrzeżeniem możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z art. 106na i kolejnych ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, o fakturze ustrukturyzowanej i Krajowym Systemie e-Faktur

§ 4
OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest:
    1) Udostępnić odpowiednio przygotowane miejsce do wymiany konstrukcji.
    2) Zapewnić dostęp do zainstalowanych elementów w celu przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności naprawczych świadczonych w ramach Gwarancji Jakości.
    3) Powiadomić Wykonawcę o dostrzeżonych wadach w okresie obowiązywania Gwarancji Jakości.
    4) Dokonać zapłaty Ceny Umowy na rzecz Wykonawcy zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w § 3 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest:
    1) Wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Umowie.
    2) Prowadzić wszelkie prace na terenie sortowni w okresie nocnym, tj. w godzinach od 20.00 do 04.00, tak aby zapewnić optymalną ciągłość pracy Lotniska Chopina, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Na realizację wszelkich prac powodujących przerwy w ciągłości pracy Lotniska Chopina lub w innych godzinach niż

[3] Jeżeli wykonawca będzie posiadał status dużego przedsiębiorcy.

określono w zdaniu pierwszym, Wykonawca każdorazowo musi otrzymać zgodę Zamawiającego.

3) Świadczyć usługi wynikające z Gwarancji Jakości.
4) Ponieść koszty przepustek osobowych oraz szkoleń uprawniających do wstępu na do strefy zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie jeśli okażą się konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. Aktualne cenniki znajdują się na stronie https://www.lotnisko-chopina.pl
5) Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. oraz obowiązujących na Lotnisku Chopina w Warszawie zarządzeń, procedur i instrukcji dotyczących zasad zapewnienia bezpieczeństwa na Lotnisku Chopina w Warszawie oraz podporządkowywać się wszelkim poleceniom służb operacyjnych Zamawiającego w tym zakresie.
6) Bezwzględnie podporządkować się poleceniom Dyżurnego Portu, Dyżurnego Terminala lub służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.
7) Ponieść pełną odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia mienia Zamawiającego oraz z tytułu innych ewentualnych strat poniesionych przez Zamawiającego, jak również z tytułu narażenia życia, zdrowia i mienia pracowników Zamawiającego, a także osób i instytucji przebywających na terenie Zamawiającego, które zostały spowodowane przez Wykonawcę lub przez którekolwiek osoby realizujące Umowę w jego imieniu i na jego rzecz oraz za działania i zaniechania osób, którym zlecił zadania w zakresie realizacji Umowy jak za swoje własne działania i zaniechania.
8) Wykonawca zobowiązuje się do niezatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.
9) Za prawidłowe, zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) działanie w zakresie odpadów. W przypadku wytworzenia odpadów z rozbiórki, Wykonawca na własny koszt i ryzyko wywiezie je z terenu Lotniska Chopina w Warszawie i przekaże do utylizacji, a karty odpadów przekaże Zamawiającemu.

§ 5
GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca, w ramach Ceny Umowy, udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego.
2. W ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy Wykonawca w okresie świadczenia Gwarancji Jakości w szczególności zobowiązuje się do:
    1) usuwania wad wymienionych elementów sorterów tackowych bądź ich części na podstawie niniejszej Umowy, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu,
    2) wymiany części składowych Urządzeń na wolne od wad w przypadku wystąpienia niemożliwych do usunięcia wad.
3. W trakcie świadczenia Gwarancji Jakości Wykonawca w ramach Ceny Umowy zapewni przystąpienie do usunięcia wad w następujących Czasach Reakcji:
    1) maksymalnie do 12 godzin od chwili skutecznego zawiadomienia przez Zamawiającego dokonanego w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniu roboczym,
    2) maksymalnie do 24 godzin - od chwili skutecznego zawiadomienia w pozostałych dniach i godzinach niż wymienione w pkt 1) powyżej.
    3) W przypadku awarii uniemożliwiającej użytkowanie sortera w godzinach 03:00 – 23:00, czas reakcji serwisowej wynosi 2 godziny. W godzinach 23:00 – 03:00, czas reakcji serwisowej wynosi 3 godziny. Czas usunięcia awarii nie może przekroczyć 12 godzin od momentu zgłoszenia.

4. Za skuteczne zawiadomienie uznaje się rozmowę telefoniczną, a w razie niedostępności lub braku odpowiedzi Wykonawcy pod wszystkimi podanymi numerami drugą próbę połączenia lub chwilę przesłania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, w zależności, która z tych czynności nastąpi pierwsza.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zawiadomień pocztą elektroniczną na adres ……@……. lub telefonicznie na nr…… w przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej. Zgłoszenia telefoniczne zostaną niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego na wymieniony w zdaniu poprzednim adres email Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wad jednak nie dłużej niż w terminie 3 dni od momentu skutecznego zawiadomienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia wad.
7. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1)-3) Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni od zgłoszenia awarii, do dostarczenia, montażu, właściwego skonfigurowania i uruchomienia elementu tymczasowego, który będzie mógł w pełni przejąć funkcje uszkodzonego elementu Urządzenia, przez cały czas niezbędny do naprawy uszkodzonego elementu.
8. Element tymczasowy będzie miał parametry nie gorsze niż element, który jest zastępowany, zgodnie z zapisami Umowy.
9. Okres Gwarancji Jakości zostanie przedłużony o czas, w którym Zamawiający nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy.
10. Wszystkie świadczenia wynikające z Gwarancji Jakości będą wykonywane na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, w miejscu instalacji. W przypadku konieczności ich naprawy lub wymiany wszystkie koszty pokrywa Wykonawca.
11. Gwarancja Jakości nie obejmuje wad wynikających z niewłaściwego użytkowania Systemu BHS, niezgodnego z dostarczoną instrukcją oraz wszystkich elementów nie wyprodukowanych przez Wykonawcę.
12. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonych elementów niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości.
13. Na koniec okresu świadczenia Gwarancji Jakości Strony podpiszą Protokół Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, którego wzór zawiera **Załącznik 7** do Umowy. Podpisanie Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych bez uwag będzie podstawą do zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

§ 6
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu **w terminie 14** (czternastu) **dni od podpisania Umowy** potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem, obejmującą odpowiedzialność za produkt, koszty związane z usunięciem produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad (klauzula usunięcia/zastąpienia), szkody powstałe po wykonaniu usługi wynikłe z jej wadliwego wykonania, oraz szkody w mieniu udostępnionym w celu wykonania usługi z sumą ubezpieczeniową nie niższą niż **3 000 000,00 PLN**, rozszerzoną o czyste straty finansowe z limitem nie mniejszym niż 1.000 000,00 PLN, Klauzula Reprezentantów. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie będące przyczyną szkody mającej miejsce w okresie ubezpieczenia oraz szkody wyrządzone przez podwykonawców, jeżeli będą zaangażowani w realizację przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca w zakresie prac związanych z dokumentacją projektową przedstawi polisę ubezpieczenia OC projektanta ta z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 PLN uwzględniającą także koszty przeprojektowania.

3. Zawarte wyłączenie nie może zawierać włączeń dotyczących prac dla portu lotniczego lub na jego terenie, prac w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury lotniczej. Nie mogą być wyłączone zdarzenia polegające na uszkodzeniu infrastruktury lotniczej lub powodujące szkody u podmiotów z branży lotniczej, Przez podmioty z branży lotniczej należy rozumieć wszystkie podmioty korzystające lub te które potencjalnie mogą korzystać z portu lotniczego. Dany zapis zostanie umieszczony w polisie lub innym dokumencie akceptowalnym przez Zamawiającego potwierdzającym warunki zawartego ubezpieczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli dany zakres zostanie włączony do ochrony dodatkową polisą zawartą na warunkach dedykowanych branży lotniczej.
4. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał ubezpieczenie, o którym mowa w powyższym zdaniu, do końca okresu obowiązywania Gwarancji Jakości.
5. Do polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca dołączy warunki ubezpieczenia oraz kopie dowodów opłaty składki ubezpieczeniowej.
6. Wykonawca zobowiązuje się być objęty ochroną zgodnie z wymaganiami opisanymi w ust. 1 powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia zgodnie z ust. 1 powyżej przez cały okres obowiązywania Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 3) Umowy.
7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 (czternastu) dni przed upływem terminu ważności polisy, o której mowa w ust. 1 powyżej do przedstawienia kolejnej polisy z zakresem ubezpieczenia zgodnym z warunkami określonymi w ust. 1 powyżej. Jeżeli kolejna polisa ubezpieczeniowa wystawiona będzie na okres krótszy niż wymagany termin ważności, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni przed upływem terminu jej ważności do przedstawienia następnej. Nie przedstawienie polisy daje prawo Zamawiającemu, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na jej dostarczenie, do odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do roszczeń z tytułu kar umownych.
8. Wykonawca zobowiązany jest odnawiać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia.
9. Przez czas obowiązywania okresu Gwarancji Jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuję się utrzymywać polisę z zakresem zgodnym z postanowieniami ust. 1 powyżej.
10. Zmiany warunków polisy ubezpieczeniowej, które zmniejszają zakres ochrony ubezpieczeniowej Wykonawcy wskazany w Umowie, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Przeniesienie przez Wykonawcę praw z umów ubezpieczenia na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości i rękojmi za wady, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy w formie wymaganej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawca oświadcza, że wyraża bezwarunkową zgodę na bezpośrednią wypłatę przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wszelkich należności powstałych w związku z Umową, w tym kar umownych, odsetek i odszkodowań.
3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w następujących terminach:
   1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego,

2) 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 15 (piętnastu) dni od daty upływu okresu rękojmi za wady lub Gwarancji Jakości, w zależności od tego, który upłynie później.

4. Wszelkie opłaty związane z wniesieniem i utrzymaniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
5. Z treści zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna musi wynikać nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie do wypłaty pełnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej, podlegać będzie zwrotowi Wykonawcy bez odsetek pomniejszone o ewentualny koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, bez zmniejszenia jego wysokości i na wyłączny koszt Wykonawcy.
8. Każda zmiana zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie podlegała wcześniejszej akceptacji Zamawiającego, co do treści takiego zabezpieczenia.

§ 8

Dokumentacja Wykonawcza

1. W ramach realizacji Dokumentacji Wykonawczej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i dalszej części Umowy, Wykonawca:
   1) wykona Dokumentację Wykonawczą, w tym projekt wykonawczy zadania z uwzględnieniem branży: konstrukcyjnej elektrycznej, teletechnicznej;
   2) uzgodni projekt wykonawczy z Zamawiającym;
   3) wskaże w Dokumentacji Wykonawczej czynniki stanowiące utrudnienia dla pracy operacyjnej Terminala w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
2. W ramach projektu wykonawczego Wykonawca dostarczy między innymi:
   1) szczegółowy opis i schematy elementów przedmiotu Umowy, ich dyslokację i funkcje, ze schematami połączeń wewnątrz systemu i do zewnętrznych interfejsów (systemów);
   2) listę Urządzeń i materiałów;
   3) uzgodnione z Zamawiającym wstępne plany Testów akceptacyjnych wraz z opisem procedur testowych.
3. Miejscem odbioru Dokumentacji Wykonawczej jest siedziba Zarządu Zamawiającego, budynek „SONATA" przy ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.
4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Wykonawczą do zaopiniowania, w ilości 1 (jeden) egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 (jeden) egzemplarz w formie elektronicznej, w formacie PDF i DWG.
5. Zamawiający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy Dokumentacji Wykonawczej dokona jej zaopiniowania. W przypadku stwierdzenia wad, w tym braków lub niezgodności z Umową, Zamawiający zwróci Dokumentację Wykonawcza, Wykonawcy z podaniem na piśmie przyczyn odmowy jej zatwierdzenia. Wykonawca w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentacji od Zamawiającego, dokona odpowiedniej korekty, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego. Opisany powyżej niniejszego ustępu cykl uzgodnień będzie trwał do momentu zaakceptowania Dokumentacji Wykonawczej przez Zamawiającego. Po usunięciu wszystkich wad, w tym braków, dostrzeżonych niezgodności z Umową, Wykonawca

dostarczy Dokumentację Wykonawczą Zamawiającemu na zasadach określonych w ust. 6 poniżej. Jeśli Zamawiający nie zgłosi uwag, zatwierdzenie i odbiór Dokumentacji Wykonawczej zostaną potwierdzone w formie pisemnej, na zasadach określonych w ust. 7 poniżej.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną, uzgodnioną zgodnie z Umową, w szczególności z Zamawiającym, kompletną Dokumentację Wykonawczą w liczbie 2 (dwóch) egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku DVD w 1 (jednym) egzemplarzu, w terminie – 3 (trzech) dni roboczych od dnia jej zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wersję elektroniczną należy dostarczyć w plikach w następujących formatach:
   1) PDF – plik powinien mieć postać jednego połączonego pliku PDF, zawierającego pełną dokumentację projektową. Plik ma być tożsamy (zgodny) z wersją papierową (zawierać wszystkie rysunki i opisy w formatach takich samych, jak w wersji dokumentacji papierowej) i zapisany w wektorowym formacie PDF (bezpośrednio z postaci DWG). Jakość i rozdzielczość (DPI) zeskanowanych podpisów i pieczątek powinna być taka, by po wydruku nie było różnicy w porównaniu z wersją papierową (min. 300 dpi);
   2) wersji edytowalnej – opisy – format DOC lub DOCX, rysunki – format DWG wraz z opisem warstw i odnośnikami prawidłowo otwieranymi z przekazanego nośnika. Pliki DWG powinny być możliwe do odczytu i edycji przez aplikację AutoCad2015.
7. Odbiór Dokumentacji Wykonawczej potwierdzony zostanie podpisaniem bez uwag przez Kierowników Projektu Wykonawcy i Zamawiającego **Protokołu Odbioru Dokumentacji** którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy. Tak podpisany Protokół Odbioru Dokumentacji Wykonawczej stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Umowy, za wykonaną, uzgodnioną i zatwierdzoną do realizacji Dokumentację Wykonawczą
8. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Wykonawczej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i nieprawidłowości w niej zawarte, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie Wykonawcę.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Zamawiającego, chyba, że konieczność zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
10. Wykonawca ma prawo zaproponować Zamawiającemu wprowadzenie zmiany lub uzupełnień do Dokumentacji Wykonawczej w trakcie realizacji. Koszty zmian dokumentacji zostaną w całości pokryte przez Wykonawcę, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.
11. Z chwilą przekazania Zamawiającemu: Dokumentacji Wykonawczej lub innych dokumentów i opracowań, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ze zm.), które zostaną wykonane w trakcie i w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę lub osoby działające na jego zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 Umowy, przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na którym dany utwór jest utrwalony oraz autorskie prawa majątkowe do danego utworu na następujących polach eksploatacji:
   1) wielokrotne zastosowanie,
   2) w zakresie jej utrwalania i zwielokrotniania - dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w szczególności poprzez wprowadzanie do pamięci komputera,
   3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w kraju i za granicą;
   4) w zakresie jej rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej, w szczególności poprzez jej publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu

i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez digitalizację oraz wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego, zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych, w szczególności poprzez dokonywanie wszelkich zmian i przeróbek we wskazanych w ust. 11 powyżej tworach, w tym również wykorzystywania części lub całości oraz łączenia ich z innymi utworami w rozumieniu prawa bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy (zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich).
13. Wykonawca gwarantuje, że realizacja Umowy nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw autorskich lub pokrewnych, patentów lub jakichkolwiek innych praw chronionych i oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za naruszenie wyżej wymienionych praw majątkowych i osobistych. W razie skierowania do Zamawiającego przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwolnić Zamawiającego od wszelkich odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich lub pokrewnych, patentów lub jakichkolwiek innych praw chronionych i oświadcza, że niezwłocznie przystąpi do ewentualnego postępowania sądowego skierowanego przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie.

§ 9

Teren robót

1. Zamawiający w ciągu 30 dni od daty podpisania Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej przekaże Wykonawcy teren robót. Protokolarnie wprowadzenie Wykonawcy na teren robót, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, będzie jednocześnie zezwoleniem Zamawiającego na rozpoczęcie Robót przez Wykonawcę. Dokumentem potwierdzającym przekazanie terenu robót będzie podpisany przez przedstawicieli Stron **Protokół Przekazania Terenu robót,** którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy.
2. Wykonawca ustanowi, na czas realizacji Przedmiotu Umowy, Kierownika Robót i powiadomi o powyższym Zamawiającego, najpóźniej w dniu przekazania terenu robót, poprzez przekazanie stosownego oświadczenia wraz z załączonymi kopiami wymaganych uprawnień budowlanych oraz potwierdzeniem przynależności wskazanej osoby do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Każdorazowa zmiana Kierownika Robót wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z przekazaniem kopii uprawnień nowego Kierownika Robót.
3. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie przekazania terenu robót co najmniej 5 (pięć) dni roboczych przed planowaną datą przekazania terenu robót. W przypadku, gdy Wykonawca nie przejmie terenu robót w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 4) Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się oznaczyć, utrzymywać i zabezpieczać teren robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi kierowanymi w trakcie realizacji Umowy przez Zamawiającego oraz zawartymi w Umowie. Od chwili protokolarnego przekazania terenu robót do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie oraz w związku z pracami na nim prowadzonymi.
5. Wykonawca odpowiada za szczelne wygrodzenie terenu robót w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem elementów nie podlegających wymianie na wygrodzonym terenie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do uzgodnienia plan wygrodzenia terenu robót.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty wykonania i utrzymania w należytym stanie wygrodzenia terenu robót dla potrzeb realizowanego w danej chwili etapu Robót na terenie Lotniska oraz innych urządzeń oraz instalacji dla potrzeb prowadzonych robót instalacyjno - budowlanych, a także wszelkie koszty transportu.

7. Wykonawca zwolniony jest z pokrywania kosztów dostępu i zużycia energii elektrycznej, wody i kanalizacji w związku i podczas realizacji Przedmiotu Umowy.
8. Na teren robót mają wstęp jedynie upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących. Wykonawca prowadzi listę osób upoważnionych. Wykonawca określi warunki wstępu na teren robót.
9. Wykonawca zorganizuje, na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy we własnym zakresie i w ramach Wynagrodzenia, niezbędne zaplecze techniczno-socjalne, w obrębie wygrodzenia w miejscu aktualnie realizowanych Robót, uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia mediów na potrzeby robót budowlanych.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzenia Robót przez Wykonawcę lub przez jego Podwykonawców, niezależnie czy szkody te powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z realizacji obowiązków określonych Umową, czy też poza nimi z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe z wyłącznej winy Zamawiającego.
11. Zamawiający jest wyłącznie uprawniony do wyrażania zgody na umieszczanie reklam i znaków firmowych na terenie robót i jego ogrodzeniu.

§ 10

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonanie postanowień Umowy zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem następujących dokumentów:
    1) Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej, którego wzór stanowi **Załącznik nr 2** do Umowy;
    2) Protokołu Przekazania terenu robót, którego wzór stanowi **Załącznik nr 3** do Umowy
    3) Protokołu Dostawy Urządzeń, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy;
    4) Protokół Odbioru Etapu III i IV, których wzór stanowi **Załącznik nr 5** do Umowy
    5) Protokołu Odbioru Końcowego, którego wzór stanowi **Załącznik nr 6** do Umowy,
    6) Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 7** do Umowy.
2. Przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego zostaną wykonane Testy Akceptacyjne. Celem Testów Akceptacyjnych będzie zweryfikowanie poprawności działania, kompletności i zgodności Systemu z wymaganiami Zamawiającego.
3. Jeżeli Testy Akceptacyjne wykażą, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
4. Jeżeli w trakcie Testów Akceptacyjnych Zamawiający stwierdzi wady:
    1) dające się usunąć i nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – a Wykonawca usunie stwierdzone wady w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego;
    2) dające się usunąć, ale uniemożliwiające lub utrudniające użytkowanie Przedmiotu Umowy – Zamawiający wyznaczy pisemnie Wykonawcy termin usunięcia stwierdzonych wad, a Wykonawca zgłosi powtórnie po ich usunięciu gotowość do przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych;
    3) nienadające się do usunięcia, ale nieuniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – Zamawiający może odpowiednio do wad obniżyć wynagrodzenie;
    4) nienadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowania Przedmiotu Umowy – Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w tej części, żądając jednocześnie naprawienia przez Wykonawcę wszelkich szkód, z zachowaniem prawa do kary umownej

wskazanej w § 12 ust. 2 Umowy. Jeżeli kolejne przeprowadzenie Testów Akceptacyjnych wykaże, że Przedmiot Umowy został wykonany zgodnie z Umową, Zamawiający uzna, iż Wykonawca wypełnił warunki Umowy, co zostanie potwierdzone przez Strony podpisaniem bez uwag Protokołu Odbioru Końcowego z zachowaniem prawa do kary umownej wskazanej w § 12 ust. 3 pkt 1) Umowy w przypadku zwłoki realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach; dwa w wersji papierowej i jeden w wersji elektronicznej. W skład wersji elektronicznej będą wchodzić:
   1) skany w formacie pdf wszystkich rysunków i opisów z dokumentacji w wersji papierowej zawierające wszystkie pieczątki, uzgodnienia, podpisy itp., w wielkościach arkuszy takich, jak w wersji papierowej, w rozdzielczości min. 300 dpi;
   2) wszystkie rysunki i opisy w formacie pdf zapisane bezpośrednio z plików edytowalnych;
   3) wszystkie rysunki w formacie dwg możliwym do odczytu przez aplikację AutoCad 2015 wraz z opisem warstw i odnośnikami prawidłowo otwieranymi z przekazanego nośnika oraz stylami wydruków.
6. Wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego przez Strony rozpoczyna się okres rękojmi i Gwarancji Jakości.

§ 11
SIŁA WYŻSZA

1. Siła Wyższa, zwana dalej „Siłą Wyższą", oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne w rozumieniu polskiego prawa, na które Strony nie mają wpływu i niemożliwe do zapobieżenia, a uniemożliwiające realizację Umowy, takie jak wojna, inwazja, mobilizacja, embargo, rebelia, powstanie, rewolucja, przewrót, rozruchy, strajk, lock-out, pożar, powódź. Strony zgodnie postanawiają, że w dniu podpisania Umowy okoliczności związane z epidemią COVID-19 nie uniemożliwiają ani nie utrudniają wykonania zobowiązań Stron wynikających z Umowy i w chwili obecnej epidemia COVID-19 nie stanowi przypadku Siły Wyższej.
2. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy spowodowane zdarzeniami Siły Wyższej.
3. W razie wystąpienia przeszkód w wykonaniu Umowy w postaci Siły Wyższej, nastąpi zawieszenie wykonania zobowiązań na czas trwania przeszkody, przy czym każda ze Stron zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu okoliczności Siły Wyższej i użyć wszelkich dostępnych środków, aby bezzwłocznie po ustąpieniu przeszkody przystąpić do dalszego wykonywania Umowy.
4. Jeżeli okres działania Siły Wyższej trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, Strony mają prawo odstąpić od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy.
2. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wówczas Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy.
3. Za zwłokę w realizacji Umowy Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych jak niżej:

1) 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy;
2) 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminów wynikających z Gwarancji Jakości, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) Umowy;
3) 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę zobowiązania do dostarczenia dokumentów ubezpieczeniowych w terminach określonych w § 6 Umowy;
4) 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu uzgodnienia Ramowego Harmonogramu Rzeczowego (RHR) wskazanego w § 2 ust. 2 lub terminu przejęcia terenu robót;
5) Nieprzestrzeganie przepisów BHP - 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia.

4. Za każdorazowe naruszenie zakazu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) Umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
5. W razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w § 14 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za każde z naruszeń.
6. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 20 Umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek.
7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% maksymalnej ceny Umowy brutto, określonej w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy ujawniony przypadek.
8. Całkowita wartość naliczonych przez Zamawiającego Wykonawcy kar umownych w ramach realizacji niniejszej Umowy jest ograniczona do 30% wartości Ceny Umowy wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
9. Zamawiający będzie miał prawo do potrącania kar umownych, o których mowa w Umowie, z wynagrodzenia lub bezpośredniej wypłaty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę.
10. Kary umowne płatne są w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystawienia stosownej noty przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy o wystawieniu noty.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego niezależnie od naliczonych kar umownych.

§ 13
CESJA

Wykonawca zobowiązuje się do nieprzenoszenia na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14
INFORMACJE POUFNE

1. Strony Umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. Sytuacja powyższa nie dotyczy udostępnienia przez Zamawiającego niniejszej Umowy, faktur oraz protokołów instytucji (bank) finansującej zadanie objęte Umową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ze zm.).
3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od zakończenia Umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej, nie ujawni tych informacji przez minimum trzy lata od zakończenia Umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadań wynikających z Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby i tylko do celów związanych z zakresem współpracy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.
7. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą informacji:
    1) które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich otrzymaniem od drugiej Strony,
    2) które są powszechnie znane lub zostaną podane przez Zamawiającego do wiadomości publicznej,
    3) które Strona/Strony otrzymała/otrzymały od strony trzeciej bez powiadomienia o towarzyszących ograniczeniach, co do ich użycia lub ujawniania,
    4) co do których dana Strona jest w stanie udowodnić, że te informacje zostały przez nią opracowane niezależnie od ich otrzymania.
8. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa powyżej trwa w trakcie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz osób działających w ich imieniu.
9. Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisemnej oraz ich kopii, a także utrwalonych na nośnikach elektronicznych, przy czym – w odniesieniu do informacji elektronicznie utrwalonych – wystarczy, jeżeli Wykonawca oświadczy, że zostały one trwale usunięte.
10. Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji Umowy, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego z ramienia Wykonawcy są zobowiązane do podpisania „Zobowiązania do zachowania tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL oraz przestrzegania zasad postępowania z nimi", stanowiącego **Załącznik nr 8** do Umowy.
11. Ujawnienie powyższych informacji wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, prawomocnym orzeczeniem sądowym lub ostateczną decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym na podstawie Kodeksu cywilnego oraz na podstawie Umowy.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn wymienionych w ust. 3 poniżej, w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części, w szczególności w przypadku, gdy:
    1) Wykonawca bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności bezzasadnie przerwie wykonywanie Przedmiotu Umowy , a przerwa trwać będzie przez okres dłuższy niż 5 (pięć) dni;
    2) Wykonawca jest w zwłoce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o którym mowa w § 2 Umowy ust.1;
    3) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego przeniesie prawa i obowiązki wynikające z Umowy na osoby trzecie;
    4) Wykonawca nie dostarczy dokumentów ubezpieczeniowych w terminach określonych w § 6 Umowy;
    5) Wykonawca naruszy zakaz zatrudniania pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przy realizacji prac objętych Umową i wykonanych do dnia odstąpienia od Umowy.
5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowy w wysokości 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust 1 Umowy.
6. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i będzie zawierać uzasadnienie.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają inwentaryzacji wykonanych prac celem ich rozliczenia w ciągu 10 dni roboczych od zaistniałej sytuacji.

§ 16
PRZEPUSTKI I SZKOLENIA

1. Na teren strefy zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie będą miały prawo wstępu tylko osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, które pozytywnie ukończyły szkolenie z zakresu „Świadomości ochrony lotnictwa cywilnego", spełniły wszystkie wymagania w tym zakresie oraz wydano dla nich odpowiednie przepustki osobowe i spełniają warunki określone w „Instrukcji przepustkowej Lotniska Chopina w Warszawie".
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania przepustek bez podania przyczyny.
3. Wykonawca i wszystkie osoby reprezentujące jego prawa ponoszą koszty przeszkolenia w zakresie świadomości ochrony lotnictwa cywilnego oraz koszty wydania przepustek osobowych, upoważniających do wstępu na teren Lotniska Chopina w Warszawie.
4. Wykonawca zamierzający zatrudnić pracowników wykonujących prace w strefie zastrzeżonej Lotniska Chopina w Warszawie, powinien złożyć wniosek o uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek oraz oświadczenie o zatrudnieniu i kształceniu, minimum na 5 tygodni przed planowanym zatrudnieniem. Wniosek dostępny jest w każdym biurze przepustek Lotniska Chopina w Warszawie.
5. Po uzyskaniu informacji o braku negatywnych przesłanek, należy złożyć w biurze przepustek Lotniska Chopina w Warszawie, wypełniony wniosek o wydanie przepustki osobowej czasowej.
6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 4 powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy wydania przepustek typu „Visitor".

7. W sytuacji kryzysowej, Wykonawca, w tym także cały jego personel i Podwykonawcy przebywający na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dowodzącego działaniami antykryzysowymi – zgodnie z obowiązującymi procedurami na Lotnisku Chopina w Warszawie.

§ 17
ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Spory wynikające z Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
ZMIANY UMOWY I KLAUZULE WALORYZACYJNE

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku zmiany Umowy będącej następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których wejście w życie nastąpiło po upływie terminu składania ofert, a które mają wpływ na realizację Umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (Ceny Umowy), w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, wynikających ze zmiany:
   1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
   2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
   3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
   4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz.1074 i 1572 ze zm.),

   – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, której mowa w ust. 2 pkt 1) będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajduje zmiana stawki podatku od towarów i usług.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2) - 4), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą rzeczywistej zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi.
6. Wykonawca zwracając się do Zamawiającego z wnioskiem w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia powinien przedstawić propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, a w szczególności:

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń.
2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.
3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7. W przypadku dokonania przez Strony zmiany wysokości wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego zwaloryzowania wynagrodzenia należnego podwykonawcom przy pomocy których realizuje zamówienie.
8. Cena Umowy może zostać zwaloryzowane na wniosek Wykonawcy jeden raz w okresie obowiązywania Umowy, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia jej zawarcia. Waloryzacja odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Waloryzacja ceny Umowy wpływa na zwiększenie wysokość maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 Umowy i wymaga podpisania Aneksu do Umowy.

§ 19
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie części prac Podwykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia zgody przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W takim przypadku każdy podwykonawca musi zostać zgłoszony pisemnie do Zamawiającego wraz z projektem umowy łączącym Wykonawcę z Podwykonawcą oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych ma prawo odmówić wyrażenia zgody na zlecenie prac danemu Podwykonawcy, poprzez zgłoszenie na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że umowy z podwykonawcami zatrudnionymi przy realizacji niniejszej Umowy nie będą zawierały żadnych zakazów ani ograniczeń dla współpracy podwykonawców z Zamawiającym w trakcie trwania Umowy, po zrealizowaniu przez Wykonawcę Umowy lub po jej rozwiązaniu niezależnie od przyczyny tego rozwiązania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, okaże Zamawiającemu umowy łączące Wykonawcę z jego podwykonawcami w zakresie ochrony poufności w związku z Przedmiotem Umowy.
3. W przypadku zatrudnienia niezaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 5 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia.
4. Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy odpowiada jak za działania lub zaniechania własne.

§ 20
ZASADY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW

1. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby świadczące usługi na stanowiskach: mechanik, elektryk, kierownik robót, w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi.

3. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest, na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i w terminie w tym wezwaniu wskazanym przedłożyć Zamawiającemu dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, które realizują „Przedmiot Umowy", w tym w szczególności:
   a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy, które powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
   b) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w ust. 3 lit. a) wraz z dokumentami regulującymi zakres obowiązków, jeżeli zostały sporządzone, przy czym kopie umów o prace powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730), to jest w szczególności bez, adresów, numerów PESEL oraz innych danych podlegających anonimizacji w świetle przepisów powołanych aktów prawnych; informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
   c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
   d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę obejmującą Przedmiot Umowy i może stanowić podstawę do naliczenia kary umownej, o której mowa w §12 ust. 6 Umowy.

§ 21
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest:

1) Kierownik Projektu: **.....**, tel.: ..... tel.: kom. **.....**, e-mail: .....@ppl.pl;
2) Zastępca Kierownika Projektu: **.....**, tel.: ..... tel.: kom. **.....**, e-mail: .....@ppl.pl.

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację Umowy jest:
   1) Kierownik Projektu / Projektant: ....., tel.: kom. ....., e-mail: .....;
   2) Kierownik Robót: ....., kom. ..... e-mail: .....;
3. Zamawiający informuje, że **Tomasz Romaniuk, tel.: 22 650 1745** pełni obowiązki koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej Koordynatorem BHP, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Zmiana osoby wskazanej powyżej, wymaga powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
4. Wykonawca wyznaczy i upoważni swojego przedstawiciela do współpracy z Koordynatorem BHP. przed rozpoczęciem prac na terenie Lotniska Chopina. Koordynator BHP wraz z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy ustalą zasady współpracy i sposoby postępowania.
5. Koordynator BHP oraz pozostałe osoby odpowiedzialne za realizację Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy lub zobowiązania Wykonawcy do wykonywania prac wykraczających poza Przedmiot Umowy.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności z wyłączeniem odmiennych postanowień Umowy.
7. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. Umowę wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jej część sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
9. Wszystkie tytuły paragrafów w Umowie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik Nr 2 - Wzór Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej
Załącznik Nr 3 - Wzór Protokołu Przekazania Terenu robót
Załącznik Nr 4 - Wzór Protokołu Dostawy Urządzeń
Załącznik Nr 5 - Wzór Protokołu Odbioru Etapu III
Załącznik Nr 6 - Wzór Protokołu Odbioru Końcowego
Załącznik Nr 7 - Wzór Protokołu Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych
Załącznik Nr 8 - Lista Zobowiązań do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

WYKONAWCA **ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Zadanie polega na zakupie i wymianie 2 szt. sorterów tackowych TTS1 i TTS2 oraz indukcji sorterowych wraz z demontażem i utylizacją starych Urządzeń, montażu, podłączeniu i integracji nowych sorterów z istniejącym systemem PLC, ATR, EBS, SCADA i SAC.
Projekt i zadanie musi zawierać również modernizację linii TR,2 dla której należy wykonać bezpośredni wrzut na sorter TTS1 przez dedykowaną indukcję.
Należy wymienić zrzutnie z sorterów dla magazynu EBS, łączników międzysorterowych oraz MCS, na zrzutnie z rolkami gwarantującymi płynny transfer bagażu, rozwiązanie do akceptacji zamawiającego..
Indukcje sorterowe powinny posiadać funkcję pozycjonowania wzdłużnego bagażu względem tac sortera.
Sterowniki PLC muszą pozostać w wersji redundantnej.
Układ pozycjonowania sortera musi poosiadać pełną redundancję.
Sorter musi posiadać moduł diagnostyczny i możliwość sterowania HMI.
Stałe rozwiązanie zapobiegające wpadaniu bagażu pod tacki, do akceptacji z=Zamawiającego.
Zaimplementowanie funkcji dodatkowego bufora dla stacji MCS na liniach EB14 i EB24.
W przypadku równoległych indukcji, konieczne rozwiązanie uniemożliwiające wypadanie bagażu pomiędzy indukcje.
Rozwiązanie uniemożliwiające upadek bagażu z sortera, które musi minimalizować możliwość zakleszczenia się elementów bagażu.
Wszystkie strefy serwisowe i robocze muszą być wyposażone obustronnie w podesty robocze stałe.
Newralgiczne systemy sterujące i odpowiedzialne za pracę sortera muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
System musi być wyposażony w rozwiązanie monitorujące poprawność ułożenia bagażu na tackach.
Przepustowość sortera musi być nie mniejsza niż obecnie (3200 bagaży/h).
Funkcjonalność nowego systemu musi być nie mniejsza niż obecnie.

Załącznik nr 2 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Dokumentacji Wykonawczej

……

Miejsce i data spisania protokołu

Strony:

Wykonawca - Strona przekazująca	**Zamawiający - Strona odbierająca**
	Polskie Porty Lotnicze S.A ul. Żwirki i Wigury 1 00-906 Warszawa

niniejszym potwierdzają zakończenie realizacji i odbiór w dniu ……, Dokumentacji Wykonawczej przedmiotu umowy nr …… z dnia …… pn.: ……

Podlegająca niniejszemu odbiorowi dokumentacja projektowa w zakresie …… została wykonana zgodnie z ww. umową i przekazana Zamawiającemu w dniu …… za pismem nr ……

Niniejszym potwierdza się przekazanie następujących pozycji dokumentacji projektowej:

Lp.	**Wyszczególnienie dokumentacji podlegającej odbiorowi**	**j.m.**	**ilość**
1.		Egz.	
2.		Egz.	
3.		Egz.	
…		Egz.	

Oświadczenia Wykonawcy

(Poniższe dostosować stosownie do zakresu odbioru.

Jeśli przedstawiono odrębne oświadczenia w niniejszym zakresie, poniżej wskazać przedmiotowe dokumenty i je załączyć.)

1. Oświadczam, że wyżej wymieniona dokumentacja projektowa, wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy prawo budowlane oraz wymogami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.
2. Oświadczam, że przekazywana dokumentacja jest skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawiera wymagane uzgodnienia i potwierdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet Przedmiotu Umowy. Posiada oświadczenia podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.

Wykonawca:

……

pieczątka i podpis osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy

Ustalenia:

1. Dokumentacja projektowa została zaopiniowana i uzgodniona z klauzula „bez uwag" przez:

Lp.	Nazwa komórki PPL lub innego podmiotu uzgadniającego dokumentację
1.	
2.	
3.	
4.	

2. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nr …… z dnia ……/decyzję ZRIL nr …… z dnia …… /dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę pismo nr …… z dnia ……/nie dotyczy niniejszego odbioru*
3. Termin umowny wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową nr …… z dnia …… przypadający na dzień ..... został dotrzymany / wydłużony o .....dni*.
4. Zakres niniejszego odbioru nie kończy realizacji umowy w zakresie Etapu nr …… przedmiotu umowy,

Uwagi:

.....

.....

.....

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Wykonawca:

Zamawiający:

....

(pieczątka i podpis) *(pieczątka i podpis)*

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 3 do Umowy

Wzór Protokołu przekazania terenu robót

……

Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Zamawiającego: Polskie Porty Lotnicze S.A, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa w celu udostepnienia/przekazania Wykonawcy: ..... terenu robót dla realizacji przedsięwzięcia pn.:.....

Komisja w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		Użytkownik - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

1. Realizacja przedsięwzięcia została zlecona przez Zamawiającego i przyjęta przez Wykonawcę na podstawie umowy/zlecenia* nr ..... z dnia ....., w ramach umowy ramowej nr …… z dnia ……*,
2. Zamawiający dostarczył Wykonawcy następującą dokumentację projektową:
   .....

   .....

   oraz pozwolenie na budowę/ ZRIL* (jeśli dotyczy) nr ..... z dnia .....

   Opis lokalizacji lub wskazanie załącznika graficznego, przekazywanego terenu robót/budowy*:

   .....

   .....

4. Po dokonaniu oględzin, Zamawiający przekazuje, a Wykonawca przejmuje teren robót/budowy* niezbędny do wykonania zleconych prac na następujących zasadach:

   1) .....

   2) .....

   3) .....

3. Uwagi Zamawiającego:
   .....
   .....

4. Uwagi Wykonawcy:
   .....
   .....

5. Inne uwagi:
   .....
   ..... Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 4 do Umowy

Wzór Protokołu Dostawy Urządzeń

……

Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, w celu dokonania odbioru częściowego/końcowego/…….*Inicjatywy pn.: ……..... ..... /Zlecenia nr …….*, wykonanej/wykonanego* przez …….. ..... na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

Komisja odbiorowa w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		**Użytkownik** - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

1. Przedmiotem odbioru jest:
   .....
   .....
   .....
2. Stwierdzono dostawę przedmiotu odbioru zgodnie/niezgodnie* z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. *(jeśli dotyczy)*.*
3. Uwagi Zamawiającego:

.....
.....
.....
.....

4. Uwagi Wykonawcy:
   .....
   .....
   .....
   .....
5. Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia faktury *(do protokołu należy załączyć stosowne potwierdzenia w zakresie kwoty, jeżeli umowa nie wymaga odrębnych dokumentów - tj. PWE, kosztorys powykonawczy)*.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załączniki:*

1. …
2. …

Miejsce i data spisania protokołu

Załącznik nr 5 do Umowy

Wzór Protokołu Odbioru Etapu III

……

Miejsce i data spisania protokołu

W dniu ..... odbyło się spotkanie zwołane przez Polskie Porty Lotnicze S.A., ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, w celu dokonania odbioru częściowego/końcowego/…….*Inicjatywy pn.: ……
...../Zlecenia nr …….*, wykonanej/wykonanego* przez ……..
.....
na podstawie umowy nr ..... z dnia .....

Komisja odbiorowa w składzie:

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja/Rola przy realizacji	Nr telefonu
1.		**Project Manager** - przedstawiciel Zamawiającego	
2.		**Kierownik Robót/Budowy*** - przedstawiciel Wykonawcy	
3.		**Inspektor Nadzoru** branży/robót* **.....** - przedstawiciel Zamawiającego	
4.		**Użytkownik** - przedstawiciel Zamawiającego	
5.		przedstawiciel Wykonawcy	
6.		przedstawiciel Zamawiającego	
7.		……	

ustaliła co następuje:

6. Przedmiotem odbioru jest:
   .....
   .....
   .....
7. Stwierdzono wykonanie przedmiotu odbioru zgodnie/niezgodnie* z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową. Zmiany dokonane w trakcie realizacji, zostały naniesione w dokumentacji powykonawczej *(jeśli dotyczy)**.*
8. Przedmiot odbioru został wykonany zgodnie/niezgodnie* z przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami.

9. Termin umowny wykonania przedmiotu umowy/Zlecenia*, objętego niniejszym odbiorem, zgodnie z zawartą umową nr …… z dnia ……../ze Zleceniem nr ……. z dnia ……..* przypadający na dzień ..... został dotrzymany / wydłużony o .....dni*.
10. Obiekt został dopuszczony do użytkowania: decyzją nr ..... o pozwoleniu na użytkowanie z dnia ...../zgłoszeniem o zakończeniu budowy z dnia ....., na które organ nie wniósł sprzeciwu* *(jeśli dotyczy)*.*
11. Licząc od daty podpisania niniejszego protokołu, okres gwarancji jakości przedmiotu umowy upływa z dniem .....
12. Licząc od daty podpisania niniejszego protokołu/daty ……. obiekt przejmuje w użytkowanie ……..*(nazwa komórki PPL)* jako Administrator / Zarządzający obiektem: ..... *(jeśli dotyczy)*.*
13. Uwagi Zamawiającego:
    .....
    .....
    .....
14. Uwagi Wykonawcy:
    .....
    .....
    .....
15. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty:
    - Dokumentacja powykonawcza,*
    - Oświadczenie kierownika budowy,*
    - Dziennik budowy,*
    - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,*
    - .....
    - .....
16. Niniejszy protokół stanowi/nie stanowi* podstawę do wystawienia faktury *(do protokołu należy załączyć stosowne potwierdzenia w zakresie kwoty, jeżeli umowa nie wymaga odrębnych dokumentów - tj. PWE, kosztorys powykonawczy)*.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. .....

5. ..... 6. ..... 7. .....

) niepotrzebne skreślić*

Załączniki:*

3. …
4. …

Miejsce i data spisania protokołu

Załącznik nr 6 do Umowy

WZÓR PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

do Umowy nr PL/24/000……/TLLZZ/Z z dnia ……

wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2

1. Strony potwierdzają / nie potwierdzają* wykonanie zobowiązań w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy oraz prawidłowe działanie sortera w związku z przeprowadzoną wymianą sortowników.
2. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Dzień podpisania protokołu jest początkiem okresu obowiązywania Gwarancji Jakości.
4. Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY **PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO**

.....

.....

data ..... data .....

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do Umowy

Wzór Protokół Wykonania Zobowiązań Gwarancyjnych

do Umowy nr PL/24/000……/TLLZZ/Z z dnia ……

wymiana sorterów tackowych TTS1 i TTS2

Zamawiający potwierdza / nie potwierdza* wykonanie przez Wykonawcę warunków niniejszej Umowy w zakresie zobowiązań wnikających z Gwarancji Jakości, potwierdzając, sprawność działania Przedmiotu Umowy oraz, że wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości zostały w niżej wymienionym okresie uwzględnione przez Wykonawcę i usunięte.

Uwagi Wykonawcy:

……

……

Uwagi Zamawiającego:

……

……

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO

……

……

data ..... data .....

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8 do Umowy

Lista Zobowiązań

do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa[1] **Polskie Porty Lotnicze S.A. (PPL) oraz przestrzegania zasad postępowania z nimi**

Lista zobowiązań dotyczy osób, będących pracownikami firmy*/uczestniczących w pracach organu funkcjonującego w PPL*:

.....

(nazwa firmy realizującej kontrakt/umowę lub organu funkcjonującego w PPL)

Identyfikator umowy / kontraktu: .....

Niżej podpisane osoby potwierdzają otrzymanie i zapoznanie się z „**Zasadami postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL dla współpracowników PPL**[4]**”** (dokument Z06.9-KS-SZBI) i zobowiązują się do stosowania tych zasad.

Niżej podpisane osoby zobowiązują się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie trwania umowy/kontraktu, pracy w ww. organie oraz przez trzy lata od zakończenia umowy/kontraktu (chyba, że umowa/kontrakt stanowi inaczej) lub zakończenia pracy w ww. organie.[5]

---

[1] **Tajemnica przedsiębiorstwa to nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.**

[2] **Współpracownicy PPL to pracownicy strony trzeciej lub osoby uczestniczące w pracach organów funkcjonujących w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w związku realizacją kontraktu /umowy.**

[3] **Naruszenie przepisów dot. ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa może rodzić odpowiedzialność karną z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1913)**

Niżej podpisane osoby potwierdzają zapoznanie się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych osobowych w PPL, zgodną z art. 13 RODO.

* *niepotrzebne skreślić*

Lista osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL oraz do przestrzegania zasad postępowania z nimi

(zgodnie ze szczegółami zobowiązania zamieszczonymi na stronie nr 1)

Lp.	Imię i Nazwisko	Dane kontaktowe	Data	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„ 1. Kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w stosunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezprawnie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.

3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa,

z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy."

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych , zgodna z art. 13 RODO

1. **Administrator Danych:** Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Porty Lotnicze S.A. z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1, e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon: +48 (22) 650 11 11, www.ppl.pl (dalej: „**PPL**" lub „**my**").
2. **Inspektor Ochrony Danych Osobowych:** Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych wyznaczonego przez PPL to: e-mail: IODO@ppl.pl, telefon: +48 (22) 650 30 47.
3. **Cel i podstawa przetwarzania danych:** Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
   a) realizacji umowy zobowiązującej Cię do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO),
   b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących PPL lub obrony praw - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez PPL)
4. **Kategoria przetwarzanych danych**: imię, nazwisko, dane kontaktowe
5. **Odbiorcy danych:** Twoje dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności PPL (m.in. Urząd Lotnictwa Cywilnego, Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Urząd Skarbowy), Straż Graniczna, doradcy, konsultanci zewnętrzni (doradcy prawni, podatkowi, finansowi).
6. **Okres przechowywania danych:** Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będziemy przechowywać przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7. **Twoje Uprawnienia:** Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. Powyższe uprawnienia możesz zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. **Dobrowolność/obowiązek podania danych:** Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy, jesteś zobowiązany do ich podania, w przypadku niepodania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.

Pozostałe zasady postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL.

	Informacje stanowiące „TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA PPL”	
	Forma papierowa	**Forma elektroniczna**
Przechowywanie	W godzinach pracy chro-nione przed dostępem osób nieupoważnionych (praco-wników oraz osób trzecich). Po godzinach pracy prze-chowywane w zamkniętych na indywidualny klucz szafach meblowych lub metalowych lub w sejfach, w zamykanych pomieszczeniach.	Stacje robocze i systemy informatyczne zabezpieczone hasłem. Szyfrowane katalogi/dyski na komputerach przenośnych. Informacje nie mogą być przechowywane w formie niezaszyfrowanej na urządzeniach przenośnych/nośnikach danych wy-noszonych poza siedzibę PPL. Nośniki informatyczne przechowywane w zamkniętych na klucz szafach meblowych, metalowych lub w sejfie w zamykanych pomieszczeniach (polityka czystego biurka). Wdrożone mechanizmy wykrywania włamań dla sieci teleinformatycznej. Zabezpieczenie logów systemów informatycznych.
Kopiowanie	Zgodnie z umową. Limitowanie liczby kopii, przez co należy rozumieć ograniczanie liczby kopii oraz rejestrowanie ich właścicieli w celu skutecznego zniszczenia po zakończeniu umowy.	Zgodnie z umową. Limitowanie liczby kopii. Zabrania się kopiowania w formie niezaszyfrowanej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL na zewnętrzne nośniki danych np. na pendrive, CD, DVD, dyski zewnętrzne.
Niszczenie	Zgodnie z umową. Skuteczne z wykorzystaniem niszczarek. Należy sporządzić protokół zniszczenia lub po zakończeniu umowy złożyć oświadczenie o zniszczeniu kopii.	Zgodnie z umową. Nośniki informatyczne niszczyć trwale np.: we właściwej niszczarce lub za pośrednictwem certyfikowanej firmy zewnętrznej. Dane elektroniczne bezpiecznie skasować z dysku lub innego nośnika danych (usunąć w sposób trwały). Należy sporządzić protokół zniszczenia lub po zakończeniu umowy złożyć oświadczenie o zniszczeniu kopii.
Udostępnianie wewnątrz/na zewnątrz	Zgodnie z umową. Ujawnienie informacji stanowiących „Tajemnicę Przedsiębiorstwa PPL” wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym lub decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym ograniczeniom.	

1) **Współpracownicy PPL** to pracownicy strony trzeciej lub osoby uczestniczące w pracach organów funkcjonujących w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, mające dostęp do informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w związku realizacją kontraktu /umowy.

Współpracownicy PPL pracując z informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa PPL zobowiązani są stosować niżej przytoczone zasady zarówno podczas pracy z nimi na terenie PPL, jak też u siebie w pracy.

1. **Zasada poufności haseł i kodów dostępu** – każdy współpracownik bezwzględnie zobowiązany jest do zachowania poufności i nieprzekazywania innym osobom udostępnionych mu haseł, kodów dostępu, przepustek, itp.
2. **Zasada zamkniętego pomieszczenia** – w PPL nie pozostawiamy otwartych, pustych pomieszczeń z dokumentami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. Ta zasada dotyczy również własnego miejsca pracy.
3. **Zasada ograniczonego dostępu do pomieszczeń chronionych** – współpracownicy PPL mają dostęp tylko do pomieszczeń/stref, do których zostały im nadane uprawnienia w odpowiednim elektronicznym systemie kontroli dostępu. Dostęp do pomieszczenia chronionego (np. serwerownia, archiwum, itp.) możliwy jest jedynie w towarzystwie upoważnionego do tego pracownika PPL i tylko w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
4. **Zasada czystego biurka** – dokumenty i nośniki zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL po zakończeniu pracy powinny być przechowywane w szafach lub w sejfie. Nie powinny być dostępne osobom do tego nieupoważnionym.
5. **Zasada czystego ekranu** – komputer na którym przetwarzane są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL musi być chroniony wygaszaczem z hasłem i blokowany podczas nieobecności użytkownika. Komputery przenośne zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL powinny mieć szyfrowany dysk.
6. **Zasada czystego kosza** – dokumenty papierowe i miękkie nośniki danych zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL powinny być niszczone w niszczarce lub umieszczane w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
7. **Zasada odpowiedzialności za zasoby** – współpracownicy PPL odpowiadają za udostępnione im zasoby, w tym za informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa PPL, z których musza się rozliczyć po zakończeniu realizacji zadania lub kontraktu/umowy poprzez zwrot materiałów lub oświadczenie o ich skutecznym zniszczeniu.
8. **Zasada wiedzy koniecznej** – przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa PPL (pisemnych, ustnych lub elektronicznych) innym współpracownikom PPL lub pracownikom PPL powinno być ograniczone jedynie do tych informacji, które są związane z wykonywaniem zadania dla PPL lub realizacją kontraktu/umowy.

Załącznik nr 4 do SWZ

Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia
……..
……..
(pełna nazwa/firma, w zależności od podmiotu: NIP/PEAEL, KRS/CEiDG)

<u>Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia</u>
Składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych
dotyczące dostaw, usług lub robót budowlanych*, które wykonują poszczególni Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wymianę sorterów tackowych TTS1 i TTS2"** prowadzonego przez Polskie Porty Lotnicze S.A., oświadczam, że*

a. Wykonawca …….. (*nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
……..**
b. Wykonawca …….. (*nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
……..**
c. Wykonawca …….. (*nazwa i adres Wykonawcy)* zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane:
……..**

…… *(miejscowość), dnia …….*

……

(podpis)

* *niepotrzebne skreślić*
** *należy dostosować do ilości Wykonawców w konsorcjum*

Załącznik nr 5 do SWZ

.....
.....

[nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy]
[miejscowość, data]

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem oferty / udostępnieniem zasobów[6] w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wymianę sorterów tackowych TTS1 i TTS2** , oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229/1 z 31.07.2014 ze zm.).

.....
Data i podpis Wykonawcy
(osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

[6] Niewłaściwe skreślić